



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 COMARCA DE SÃO PAULO
 FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
 18ª VARA CRIMINAL
 AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº: **0070344-60.2017.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**

Aos 04 de outubro de 2017, às 14 horas, nesta cidade de São Paulo, no Edifício do FÓRUM CRIMINAL MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES, na sala de audiências da **18ª Vara Criminal**, onde presente se achava a MMª Juíza de Direito, **Drª. Teresa de Almeida Ribeiro Magalhães**, comigo escrevente do seu cargo ao final assinado, foi declarada aberta a audiência de instrução, debates e julgamento designada nestes autos. O senhor porteiro dos auditórios, após o pregão, deu a sua fé de haverem comparecido o Promotor de Justiça, **Drª. Patrícia Cosentino Ferrer**, o réu Lucas e sua defensora, **Drª Marina Diana Egydio Tedeschi Jardim**, Defensora Pública. **Iniciados os trabalhos**, na presente audiência, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes e foi interrogado o réu. Pela MMª. Juíza foi dito que declarava encerrada a instrução e deliberava o início dos debates da causa. **Dada a palavra a(o) Dr(ª). Promotor(a) de Justiça pelo(a) mesmo(a) foi dito que:** A ação é procedente, uma vez que os fatos narrados na inicial restaram bem comprovados diante das provas produzidas nos autos. De fato, os policiais ouvidos nesta data afirmaram que realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram o réu em atitude suspeita, em local conhecido como ponto de traficância. Após o abordarem e procederem à revista, encontraram o entorpecente apreendido em seu poder, bem como um radio transmissor. Os entorpecentes encontravam-se embalados de forma a serem fornecidos a terceiros. O réu, ao ser interrogado em Juízo, negou a prática do delito, apresentando versão que não encontra respaldo nos elementos de prova existentes nos autos. Cabe salientar que a quantidade e a forma de acondicionamento das drogas, aliadas ao local onde o réu se encontrava com elas – conhecido ponto de tráfico - fornecem a certeza de que destinavam-se ao tráfico. Desta forma, comprovadas que foram autoria e materialidade, requiero que LUCAS KLEBER SILVA SOUZA seja CONDENADO nos termos da denúncia, aplicando-se pena no mínimo legal, dada sua primariedade, fixando-se o regime fechado para início de seu cumprimento. **Dada a palavra a Defesa pela mesma foi dito que:** Trata-se de ação penal em que se imputa ao acusado a prática do delito de tráfico de drogas. Nesta audiência foi



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
18ª VARA CRIMINAL
AV.ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

ouvido os policiais responsáveis pela prisão do acusado sendo este foi interrogado. Em que pese o entendimento do ilustre representante do Ministério Público, a presente ação penal deve ser julgada improcedente. Interrogado em juízo o acusado negou a acusação. Afirmou que no dia dos fatos foi ao local para comprar entorpecente com um menor. Entregou valor em dinheiro ao menor e esperava o troco e a droga quando os policiais chegaram no local. Disse que o menor foi abordado e levado para uma viela, sendo solto posteriormente. Disse que foi levado ate uma residência em que havia drogas. Posteriormente foi acusado da pratica do delito. Sua negativa deve prevalecer, já que ausentes provas capazes de infirma-las. De fato, a prova acusatória se limitou a oitiva dos policiais responsáveis pela prisão do acusado. Ocorre que seus depoimentos não podem fundamentar uma condenação pelo delito de trafico. A evidenciar a fragilidade de tais depoimentos, verifica-se patente contradição entre tais depoimentos em relação as circunstancias da abordagem. Isto porque, enquanto o policial Marcelo alaga que teriam visto o acusado em uma viela com sacola resolvendo aborda-lo, o policial Michel alega que em razão de uma movimentação é que teriam abordado o acusado. Ademais, os policiais não se recordaram da quantidade de droga apreendida, tampouco mencionaram qualquer ato típico de mercancia. Assim, resta patente a fragilidade das provas colhidas. Desta forma, diante da absoluta ausência de provas, requer a defesa a absolvição do acusado com fundamento no artigo 386, VII do CPP. Na remota hipótese de condenação, requer a defesa o acolhimento dos seguintes pedidos subsidiários: I) fixação de pena base no mínimo legal, já que as circunstancias do artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao acusado II) aplicação da causa de diminuição de pena prevista na lei de drogas, já que presentes os requisitos para tanto III) fixação de regime inicial aberto , tendo em vista a primariedade do acusado, a quantidade de pena imposta e o disposto no artigo 33 do Código Penal, considerando ainda recente decisão do E. STF que entendeu que o trafico privilegiado não pode ser considerado equiparado aos delitos hediondos, IV) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos nos termos do artigo 44 do Código Penal V) direito de apelar em liberdade já que não estão presentes os requisitos da prisão cautelar. **Pela MMª. Juíza foi dito que: Vistos. LUCAS KLEBER SILVA SOUZA**, qualificado nos autos, foi denunciado e encontra-se processado como incurso nas penas do artigo 33, *caput*, da Lei 11.343/06, porque segundo a denúncia, no dia 09 de agosto de 2017, por volta de 19h, na Rua Wilson Cantoni, nº 13, Pedreira, neste Município e Comarca, trazia consigo, visando o narcotráfico, 94 invólucros contendo 288,7g de *cannabis sativa L* (maconha), 107 invólucros de *crack* contendo 26,5g e 71 *eppendorfs* contendo 46,5g de cocaína, substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (pgs. 01/04). Acompanha a denúncia o inquérito de pgs. 05/45. Determinada a notificação do réu para apresentação de defesa preliminar (pgs. 103), foi a mesma apresentada a pgs. 122/124. Recebida a denúncia (pgs. 125), foi o réu citado (pgs. 136). Nesta oportunidade foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes, bem como foi interrogado o réu.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
18ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a integral procedência da ação e a consequente condenação do acusado. A defesa, por seu turno, requereu a absolvição do réu e alternativamente, a concessão de benesses. **É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.** A ação penal deve ser julgada procedente. A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de pgs. 16/17, laudo de constatação de pgs. 37/39 e laudo de exame químico toxicológico de pgs. 113/115. O réu, ao ser interrogado, o réu afirmou que foi ao local comprar drogas e que entregou uma cédula de cem reais para o adolescente quando foi preso. No entanto, a despeito do alegado, os policiais confirmaram que houve a abordagem após o réu se portar de forma suspeita, quando então, tinha consigo a sacola com as drogas que pela quantidade forma de acondicionamento, bem comprovam a traficância. Como ademais fotografadas e constantes as páginas 16/17 dos autos. Assim, a despeito do afirmado pela combativa defesa, não há dúvidas quanto ao tráfico e sua atribuição ao réu, ante os depoimentos coesos dos policiais que nenhuma razão teriam para imputar a pessoa inocente prática do delito. Inexiste qualquer causa que o exima de pena. **Passo à dosagem das penas.** O réu não possui antecedente criminal podendo, assim, ter as penas-base fixadas no mínimo legal, eis que agiu com dolo normal à espécie, ou seja, em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa. Diante da diversidade de droga, quantidade e apreensão de rádio amador, está a indicar o réu certa estabilidade que impede, assim, o reconhecimento da presença de requisitos subjetivos que levem a aplicação do § 4º, da lei 11.343/06. Torno as penas definitivas, na falta de outras circunstâncias. O valor do dia-multa será calculado no mínimo legal. O regime de cumprimento da pena é o fechado, porque se assim não fosse estabelecido gerar-se-ia certeza de impunidade, em especial ante a diversidade de drogas, a indicar que se outro regime for imposto haverá certeza de impunidade. Por acreditar na impunidade, não reúne requisitos subjetivos para aplicação, ao réu, da substituição de que trata o artigo 44, do Código Penal. Não poderá recorrer em liberdade, porque presentes os requisitos da prisão preventiva em especial qualquer indício de que tenha vínculo com o distrito da culpa e que não privará a aplicação da lei penal. Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, **JULGO PROCEDENTE** a ação penal para o fim de **CONDENAR LUCAS KLEBER SILVA SOUZA**, por infração ao disposto no artigo 33, *caput*, c/c artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, ao cumprimento de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos dias-multa, calculados no mínimo legal. Não poderá o réu apelar em liberdade, recomende-se onde está preso. Com o trânsito em julgado, deverá o réu ter seu nome lançado no rol dos culpados. Não havendo controvérsia quanto ao entorpecente apreendido, poderá o mesmo ser incinerado, e para tanto, oficie-se. Dou a sentença por publicada em audiência e as partes por intimadas. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, Rita C. S. Goveia, escrevente, digitei, imprimir e subscrevi.

MMª. Juíza:



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
18ª VARA CRIMINAL
AV.ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Ministério Público:

Defesa:

Réu:

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que o réu e as partes estavam presentes em audiência e saíram intimadas da r. Sentença supra. Em 04 de outubro de 2017. Eu, _____ esc. Subscrevi.